



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 17 del 17 marzo 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Massa Passiva della liquidazione- Rettifica deliberazione commissariale n. 120 del 20/09/2020 - Presa atto accettazione del sig. SERVIDEO Domingo c.f. SRVDNG72S20E514Z – Sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 842/2020, così come corretta con provvedimento del GdP di Catanzaro – Sezione Civile cron. 1669/2021 del 04/03/2021- fascicolo OSL n. 153- - Autorizzazione al pagamento- art.258 comma 3 del TUEL.-

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno diciassette del mese di **marzo** alle ore **10,30** nella Casa Comunale,

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

CONSIDERATO:

- che l'art.254, comma 1, del TUEL prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione provveda all'accertamento della massa passiva, mediante la formazione del piano di rilevazione

dei debiti, atto con il quale s'avvia la procedura ordinaria;

- che l'art.258 del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: "L'Organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale disestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione";

- che con **delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2016 e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016** il Comune di Squillace ha trasferito a questo Organo i debiti di bilancio (i residui passivi) al **31 dicembre 2013**;

- che con propria deliberazione n.2 del 05/02/2016 questo O.S.L. ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Squillace l'adesione alla proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U.E.L. 267/2000;

- che con delibera n. 18 del 19/02/2016, immediatamente eseguibile, **notificata in data 25/02/2016 ed acquisita in pari data al prot.n.180/OSL**, la **Giunta Comunale** ha deliberato la presa d'atto della deliberazione OSL su indicata ed ha espresso la volontà di adottare la modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U. 267/2000;

- **che** la procedura semplificata di cui al citato art.258 del TUEL prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione, a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

RILEVATO:

- che in base al citato art.258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommatoria deliberazione dell'O.S.L. può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto a ciascun creditore (con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione e le opportune verifiche in materia contributiva-fiscale e pendenze tributarie nei confronti dello stesso ente locale), ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

RICHIAMATO:

- l'art.258, comma 3 e 4, D.Lgs.18.08.2000, n.67, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

VISTE:

- la **deliberazione n.9 del 21/03/2017** avente ad oggetto: Presa atto elenco creditori;

- la **deliberazione n.10 del 06/04/2017** avente ad oggetto: Criteri e norme per procedura semplificata di Liquidazione art.258 D.Lgs.267/2000;

VISTO:

- che con propria la **deliberazione n.10 del 06/04/2017 è stato approvato anche lo schema di atto di transazione da proporre ai creditori**;

VISTO:

- l'elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;

VISTA:

- la nota prot. n. 4475 del 17/08/2020, acquisita al protocollo dell'OSL n. 136 in data 27/08/2020, con la quale il Sindaco del Comune di Squillace ha trasmesso a questo OSL la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 842/2020 nella causa civile iscritta al n. 3851/2016 del R.G. dalla quale si rileva la condanna del Comune di Squillace a pagare in



favore dell'attore sig. Servideo Domingo la somma di € 1.914,00, Iva compresa, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite;

- la nota commissariale prot. nr. 138/OSL del 27/08/2020 – prot. gen. Ente n. 4665 di pari data, con la quale è stata richiesta al Responsabile del Settore Affari Generali - Contenzioso del Comune di Squillace la relativa documentazione, nonché l'attestazione prevista dal comma 4 dell'art. 254 del TUEL;

- la nota prot. n. 5256 del 25/09/2020, acquisita al prot. n. 152/OSL del 30/09/2020 con la quale il Responsabile del settore Affari Generali- Contenzioso ha trasmesso la scheda di attestazione mod. "A" prot. n. 5256 del 25/09/2020 e comunicato che i crediti possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio;

- la nota nr. 138/OSL prot. gen. N. 4665 del 27/08/2020, trasmessa via pec, con la quale è stato comunicato all'interessato lo stato della procedura;

VISTE:

- la deliberazione commissariale n.16 del 28/04/2017, riguardante l'avvio dei pagamenti ai creditori;

- **la deliberazione commissariale n. 120 del 20/09/2020, riguardante l'ammissione alla massa passiva dell'Ente della ditta/sig/professionista in parola- fascicolo OSL n. 153;**

CONSIDERATO:

- che il Responsabile dell'area di riferimento del Comune di Squillace, con attestazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 254, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, ha dichiarato che il credito del sig. **SERVVIDEO Domingo c.f. SRVDMO71H54C352O** presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva per la sua totalità presentandone i presupposti di fatto e diritto;

- che il credito del suddetto è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del comune di Squillace (CZ), quale debito fuori bilancio per un importo di € 2.026,38 sussistendone i requisiti e le condizioni di legge;

- che l'O.S.L. per la prosecuzione della gestione del dissesto, nell'ambito della procedura semplificata prevista dall'art.258 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., formula apposite proposte di transazione alla parte creditrice;

- che con nota prot.n.153/OSL del 01/10/2020 prot.gen.Ente n. 5377 in pari data è stata inoltrata, ai sensi dell'art.258 del TUEL, la proposta transattiva per un importo complessivo di € 1.013,19 (euro milletredici/19) **onnicomprendivo**, pari al 50% del debito ammesso, giusta percentuale stabilita con deliberazione n.10 del 06/04/2017;

VISTA:

- la dichiarazione di accettazione datata 05/10/2020, trasmessa con pec dal legale del creditore e assunta in data 08/10/2020 al n. 5556 del prot.gen.dell'Ente (ed acquisita al prot.OSL n. 156 in pari data con la quale la il sig. **sig. SERVVIDEO Domingo c.f. SRVDMO71H54C352O** ha debitamente sottoscritto per accettazione, la transazione proposta da questo O.S.L.(comprensiva della relativa documentazione richiesta) per un importo complessivo di € 1.013,19;

RILEVATO che:

- la sentenza del GdP n. 842/2020 indica un codice fiscale "**SRVDMO71H54C352O**" diverso da quello "**SRVDNG72S20E514Z**" riportato sulla tessera sanitaria allegata in copia alla dichiarazione di accettazione prodotta dal Sig. Servideo Domingo, per cui

con pec del 7/10/2020 sono stati richiesti chiarimenti al legale difensore;

- con nota pec del 12/10/2020, acquisita al protocollo Ente n. 5787, prot. N. 162/OSL di pari data, il legale del sig. Servideo ha confermato che vi è un errore materiale in sentenza, ma che in ogni caso il soggetto indicato in sentenza corrisponde al sig. Servideo Domingo come da atto di citazione che allega;

- con nota Commissariale prot. N. 163/OSL – prot. Ente n. 5801 del 16/10/2020 è stato comunicato al legale del sig. Servideo che per la liquidazione del dovuto si rendeva necessario acquisire agli atti apposita rettifica dell'organo giudicante del codice fiscale riportato in sentenza n. 842/2020;

VISTA l'istanza per la correzione di errore materiale prodotta al Giudice di Pace di Catanzaro R.G. n. 3851/2016 dal legale del sig. Servideo Domingo, acquisita al protocollo dell'Ente n. 7423 in data 23/12/2020, prot. N. 196/OSL del 29/12/2020;

VISTA la nota pec del 05/03/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1500 del 17/03/2021, prot. N. 37/OSL di pari data, con la quale l'avv. Aiello Maria Monica ha notificato a questo OSL il provvedimento di correzione di errore materiale sentenza n. 842/2020 del GdP di Catanzaro avv. Lecce Francesco nel quale si legge: *"...nei dati anagrafici di parte attrice, in sostituzione del citato errato codice fiscale, deve leggersi quello esatto e cioè: C.F. – SRV DNG 72S20 E514Z"*;

VISTA:

- la nuova dichiarazione di accettazione datata 10/03/2021, trasmessa con pec dal legale del creditore e assunta in data 17/03/2021 al n. 1501 del prot.gen.dell'Ente (ed acquista al prot.OSL n. 38 in pari data con la quale la il sig. **SIG. SERVVIDEO Domingo c.f. SRVDNG72S20E514Z** ha debitamente sottoscritto per accettazione, la transazione proposta da questo O.S.L.(comprensiva della relativa documentazione richiesta) per un importo complessivo di € 1.013,19;

CONSIDERATO CHE:

-ai sensi del comma 3 dell'art.258 TUEL, in caso di adesione del creditore alla proposta transattivi, deve procedersi al pagamento dell'importo accettato nei 30 giorni successivi;

RITENUTO:

pertanto dover procedere al pagamento nei confronti del creditore de qua della somma transatta per € 1.013,19;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 378/93;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di seguito riportata e trascritta;
2. di prendere atto del provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza n. 842/2020 del GdP di Catanzaro avv. Lecce Francesco, cron. 1669/2021 del 04/03/2021, nel procedimento n. 3851/2016 nel quale il Giudice di Pace, a correzione della sentenza n. 842/2020, rileva che nell'indicazione anagrafica dei dati di parte attrice è stato indicato un codice fiscale errato e precisamente C.F.: SRVDMO71H54C352O e dispone *"...nei dati anagrafici di parte attrice, in sostituzione del citato errato codice fiscale, deve leggersi quello esatto e cioè: C.F. – SRV DNG 72S20 E514Z"*
3. di rettificare, pertanto, la propria deliberazione n. 120 del 20/09/2020, riguardante l'ammissione alla massa passiva dell'Ente del sig Servideo Domingo- fascicolo OSL n. 153 con la sostituzione del codice fiscale corretto sopra meglio riportato;
4. di prendere atto della nuova dichiarazione di accettazione datata 10/03/2021 e trasmessa con pec dal

legale del creditore, assunta in data 17/03/2021 al n. 1501 del prot.gen.dell'Ente (ed acquista al prot.OSL n. 38 in pari data, debitamente sottoscritta da parte del **sig. SERVVIDEO Domingo c.f. SRV DNG 72S20 E514Z** quale proposta transattiva avanzata da questo O.S.L., allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

5. **di approvare la suddetta proposta transattiva;**
6. **di ammettere a titolo definitivo nella massa passiva del dissesto l'importo complessivo di € 2.026,38, quale credito scaturente da sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 842/2020 nella causa civile iscritta al n. 3851/2016 del R.G., e relativo provvedimento di correzione cron. 1669/2021 del 04/03/2021, a favore di sig. SERVVIDEO Domingo c.f. SRV DNG 72S20 E514Z – residente in Via Cannistrà – IV trav. - PALERMITI - fascicolo n. 153 del piano di rilevazione, per come sotto meglio descritto:**
 - per debito già inserito nei residui passivi la somma di euro 0,00;
 - per debito fuori bilancio riconosciuto per la somma di euro 1.914,00;
 - per interessi e rivalutazione sino alla data del dissesto e rivalutazione monetaria euro 112,38;
 - somme non riconosciute per euro 0,00 per le motivazioni espresse con separata deliberazione;
7. **di procedere, ai sensi del comma 3 dell'art.258 del TUEL, alla liquidazione a favore del creditore in questione dell'importo di € 1.013,19 corrispondente all'accordo transattivo sottoscritto e pari al 50% del debito ammesso sulla base dei criteri statuiti con la deliberazione commissariale n.10 del 06/04/2017, secondo le modalità dallo stesso comunicate, fatte salve le verifiche previste dalla normativa vigente;**
8. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
9. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
10. di dare incarico al Responsabile Settore Finanziario pro-tempore dell'Ente per la notifica del presente provvedimento:
 - **al creditore interessato in parola**, ai sensi del comma 4 dell'art.9 del D.P.R. n. 378/93; ed, ai fini di opportuna notizia,
 - **al Sindaco del Comune di Squillace.**
11. di avvertire che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria di Catanzaro entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 11,00 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)



